

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5063/2538

नाववाआकासद्रीकमल प्रपन्थह्रीप्रपन्थ

นางอุไรวรรณ ชัยสวัสดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 131 (2), มาตรา 132, มาตรา 155, มาตรา 156 วรรคสาม, มาตรา วรรคสี่

การที่จำเลยขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ก็เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ให้แก่จำเลย แต่เมื่อปรากฏตามสำนวนว่าจำเลยได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์แล้ว ปัญหาเรื่องอนาถาตามฎีกาของจำเลย จึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีที่จะพิจารณาต่อไป ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับโอนมรดกเฉพาะส่วนในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๖๗ และ ๗๘๕ ตำบลเกาะท่าพระอำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างนางห้วง มีไพฑูรย์ กับนางประยูรพรพันธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๓ และเพิกถอนการจดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดดังกล่าวระหว่างนางประยูร พรพันธุ์ กับนางอุไรวรรณ ชัยสวัสดิ์ (จำเลยคดีนี้) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๓ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ครั้นในวันนัดไต่สวนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ทนายโจทก์มาศาล ส่วนฝ่ายจำเลยทราบวันนัดโดยชอบแล้วไม่มีผู้ใดมาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยไม่มีพยานมาไต่สวนจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจนตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาเสียภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

ต่อมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยเข้าใจเวลานัดเป็น ๑๓ นาฬิกา จึงไม่ได้มาศาลในเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ตามนัดจำเลยยังเป็นคนยากจนอยู่ ขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของจำเลยใหม่ เพื่ออนุญาตให้จำเลยนำพยานหลักฐานมาไต่สวนแสดงเพิ่มเติมว่าจำเลยเป็นคนยากจน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ยกคำร้องขออนาถาของจำเลยเพราะจำเลยไม่มาศาลในวันนัดไต่สวน ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจน ประเด็นเรื่องอนาถายุติแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยหากจำเลยยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

จำเลยฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า การที่จำเลยขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ก็เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ชั้นอุทธรณ์ให้แก่จำเลย แต่เมื่อปรากฏตามสำนวนว่า บัดนี้จำเลยได้ชำระค่า
ธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์แล้ว ปัญหาเรื่องอนาถาตามฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็น
ประโยชน์แก่คดีที่จะพิจารณาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา.

(สมิทธิ วราอุปถ-สมาณ เวทวินิจ-บรรเทิง มูลพรม)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายชนก เชิดชูธรรม

ศาลอุทธรณ์ - อ่านไม่ออก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ